

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 170/2532

พนักงานอัยการจังหวัดกาญจนบุรี

โจทก์

นายบุญคุ้ม แซ่เจ็ง กับพวก

จำเลย

นายบุญคุ้ม แซ่เจ็ง จำเลยที่ 1

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 107, มาตรา 108

ความว่า จำเลยที่ 1 ขอให้ศาลปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกาโดยผู้ขอประกันได้  
เสนอบัญชีทรัพย์สินมาพร้อมคำร้องแล้ว

หมายเหตุ ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนว่า จำเลยที่ 1 และที่ 2 มีความผิดตามพระ  
ราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484 มาตรา 4,5,6,7,8,47,48,73,74 พระราชบัญญัติป่าไม้  
(ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2518 มาตรา 7,8,9,19 พระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับที่ 6) พ.ศ.  
2522 มาตรา 9 พระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2525 มาตรา 4 ประมวล  
กฎหมายอาญา มาตรา 83 จำคุกคนละ 4 ปี

จำเลยทั้งสองฎีกา (อันดับ 157)

จำเลยที่ 1 ยื่นคำร้องดังกล่าวโดยมีคำร้องประกอบ (อันดับ 162,161)

ศาลชั้นต้นอนุญาตให้ปล่อยจำเลยที่ 1 ชั่วคราว และในชั้นอุทธรณ์ศาลชั้นต้นตี  
ราคาประกัน 300,000 บาท (อันดับ 30,115)

คำสั่ง

พิจารณาแล้ว อนุญาตให้ปล่อยจำเลยที่ 1 ชั่วคราวในระหว่างฎีกาตีราคา  
ประกันห้าแสนบาท ให้ศาลชั้นต้นพิจารณาหลักประกันและดำเนินการต่อไป

\_\_\_\_\_

พิจารณาแล้ว อนุญาตให้ปล่อยจำเลยที่ 1 ชั่วคราวในระหว่างฎีกาตีราคา  
ประกันห้าแสนบาท ให้ศาลชั้นต้นพิจารณาหลักประกันและดำเนินการต่อไป

(ดุสิต วราโห-เสริมพงศ์ วรยิ่งยง-เกียรติ จาตนิลพันธุ์)

|                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| <u>แหล่งที่มา</u>           | กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา |
| <u>แผนก</u>                 |                             |
| <u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u> |                             |
| <u>ต้น</u>                  | <u>หมายเหตุ</u>             |